

FAHIMA NAZIRA BT. ABDULLAH

lawan

KHAIRUL ANUAR B. BOLAH@HASBULAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), Y.A. Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 3 September 2019 / 3hb. Muharam 1441H]

Kes No. 10000-002-0038-2018 & 10000-002-0039-2018

[Permohonan Kebenaran Merayu di bawah seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Sahrudin b. Samsuddin daripada Tetuan Din Samsuddin & Associates.

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kedua-dua kes ini merupakan permohonan Pemohon Fahima Nazira bt. Abdullah yang difailkan ke Mahkamah ini secara serentak. Pemohon memohon kepada mahkamah ini untuk mendapat satu perintah kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah menurut seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 terhadap;-
 - 1.1. Satu keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) bertarikh 12/3/2018 di dalam kes no. 10500-054-0031-2017 yang mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor di dalam kes no. 10010-054-0001-2017.



- 1.2. Satu keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) bertarikh 12/3/2018 di dalam kes no. 10500-054-0032-2017 yang mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor di dalam kes no. 10010-054-0002-2017.
2. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor pada 28/3/2017 telah membuat keputusan di dalam kes no. 10010-054-0001-2017 seperti berikut;-
 - 2.1. Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat diluar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 18/9/2016, jam 10.30 malam adalah sah dan menjatuhkan talaq.
 - 2.2. Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talaq satu kali pertama berjumlah satu talaq secara talaq raj'ie terhadap Defendan (Pemohon dalam kes ini) dengan beriddah 3 bulan.
3. Manakala di dalam kes no. 10010-054-0002-2017, Mahkamah Rendah Syariah telah membuat keputusan seperti berikut;-
 - 3.1. Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat diluar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 30/10/2016 adalah sah dan menjatuhkan talaq.
 - 3.2. Mahkamah memutuskan mulai tarikh tersebut, jatuhlah talaq satu kali kedua berjumlah dua talaq secara talaq raj'ie terhadap Defendan (Pemohon dalam kes ini) dengan beriddah 3 bulan.

FAKTA KES

4. Responden telah memfailkan pengesahan lafaz cerai terhadap Pemohon di dalam 2 kes berasingan yang difailkan secara serentak. Responden



memohon pengesahan Mahkamah terhadap dua lafaz cerai yang didakwa telah dibuat olehnya pada tarikh-tarikh 18/9/2016 dan 30/10/2016.

5. Responden telah memberikan keterangannya dihadapan Mahkamah berkaitan lafaz tersebut tanpa kehadiran Pemohon pada sidang sebutan kali pertama bertarikh 19/1/2017.
6. Pada sebutan kali kedua 14/2/2017 kedua-dua pihak telah tidak hadir ke Mahkamah dan kes ditangguhkan. Pada 28/3/2017, Responden telah hadir ke Mahkamah dan telah menafikan dakwaan lafaz cerai Responden. Pada sidang ini Responden telah tidak hadir kerana telah meninggal dunia pada 2/2/2017. Mahkamah telah memberikan penghakiman/keputusan kedua-dua kes yang difailkan Responden dengan mensabitkan kedua-dua lafaz cerai seperti yang didakwa oleh Responden.
7. Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan kedua-dua kes tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan. Pada 12/3/2018, YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah(Rayuan) telah menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
8. Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan rayuan tersebut telah memfailkan kedua-dua kes ini kepada kami untuk memohon kebenaran merayu kali kedua ke Mahkamah Rayuan Syariah.



ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

9. Setelah kami meneliti notis permohonan dan afidavit Pemohon, serta penghujahan bertulis Pemohon, kami dapati isu yang perlu kami putuskan dalam kes permohonan kebenaran merayu ialah sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di hadapan Y.A Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa mendengar rayuan dan keputusan Y.A Hakim Mahkamah Tinggi telah menyentuh isu tersebut.
10. Subseksyen 67(2) Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan –

*“Apabila sesuatu rayuan daripada keputusan Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu perkara jenayah telah ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak, memberikan kebenaran bagi penentuan olehnya sendiri apa-apa **persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan itu** dan yang penentuannya oleh **Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.**”*

11. Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon perlu menjelaskan dalam permohonannya bahawa isu undang-undang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya, Pemohon perlu meyakinkan Mahkamah ini bahawa isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah itu **adalah berkepentingan awam.**

12. Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa peruntukkan subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* menyatakan sebagaimana berikut :-

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرار لا يجوز إعادة النظر فيها الا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الامر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرار ، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الأحكام.

Maksudnya: "Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkecuali dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini."

13. Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenalpasti adakah permohonan ini memenuhi subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran



Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah kami nyatakan di atas.

14. Isu yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah berkenaan pemakaian seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 berkenaan pemakaian ikrar dalam mensabitkan dakwaan lafaz talaq yang dibuat diluar Mahkamah. Adakah pemakaian seksyen 17 itu boleh diterima secara mutlak untuk pensabitan dalam keadaan Responden menafikan dakwaan lafaz cerai yang dibuat dan pengadu tidak mengemukakan sebarang saksi dan dalam keadaan tiada keterangan secara terperinci berkaitan hal keadaan ketika lafaz yang didakwa tersebut dibuat.

15. Pemohon berhujah bahawa isu ini adalah isu undang-undang berkepentingan awam di mana natijahnya jika ikrar yang diterima secara mutlak akan membuka ruang kepada ketidakadilan khususnya di pihak isteri yang tidak mendengar sebarang lafaz cerai dan tiada sebarang keadaan yang menunjukkan bahawa kedua-dua pihak suami isteri berada dalam konflik untuk perceraian.

16. Kami berpuashati bahawa isu ini telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) di dalam perenggan 5 alasan penghakimannya ketika menolak rayuan yang dikemukakan oleh Pemohon.

17. Kami berpuashati dengan penghujahan yang dikemukakan oleh Pemohon bahawa wujudnya isu undang-undang berkepentingan awam yang telah dibangkitkan di Mahkamah Tinggi Syariah di mana ianya



telahpun disentuh oleh Mahkamah tersebut didalam penghakimannya. Mahkamah juga merujuk kepada penghakiman kes *Zainab bt. Mahmood lwn Abdul Latif b. Jusoh [1993]JH8(2)* di mana panel Hakim Mahkamah Rayuan ada menyatakan bahawa walaupun talaq itu hak suami tetapi ianya tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya atau sesuka hati. Sebaliknya hak talaq itu hendaklah digunakan dengan penuh berhati-hati dan teliti.

KEPUTUSAN

Setelah Mahkamah meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan penghujahan bertulis Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan ;

1. Permohonan Pemohon diluluskan dan Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh empat belas (14) mulai hari ini.
2. Pemohon hanya dibenarkan untuk membawa satu isu undang-undang berkepentingan awam iaitu “ **Sama ada pemakaian seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 boleh diterima secara mutlak untuk pensabitan lafaz cerai dalam keadaan Responden menafikan dakwaan lafaz cerai yang dibuat serta pengadu tidak mengemukakan sebarang saksi dan dalam keadaan tiada keterangan secara terperinci berkaitan hal keadaan ketika lafaz yang didakwa tersebut dibuat ”**

Di baca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR

Pengerusi

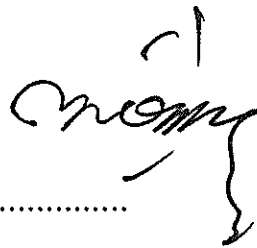
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. Y.A TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. Y.A DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

